

1506530-72.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506530-72.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506530-72.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CANDIDO MACHADO

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

ANTONIO CANDIDO MACHADO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque teria, dia 18 de março de 2022, por volta de 12h30, no acesso à Avenida Jacu Pêssego com a Avenida Nova Trabalhadores, altura do número 100, Vila Jacuí, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraído para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, em prejuízo de Gilberto Francisco de Lima, coisa alheia móvel consistente no caminhão VW/26280, de placas AXV-3C05, de propriedade da empresa Votorantim Cimentos.

Segundo consta na denúncia, o acusado e seus comparsas não identificados teriam se reunido, com divisão de tarefas entre eles, mediante o emprego de arma de fogo, para praticarem roubos.

Apurou-se, ainda, que nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima Gilberto conduzia o caminhão VW/26280, de placas AXV-3C05, pela Rodovia Ayrton Senna da

Silva, no município de Guarulhos/SP, com destino a São Paulo. Na altura do quilômetro 24, Gilberto teria tido a passagem obstruída pelo veículo Ford/Fiesta, de placas DYB-3722.

Ao parar o caminhão e desembarcar para se inteirar do que havia acontecido, o acusado ANTÔNIO teria surgido repentinamente e corrido em direção ao ofendido. Ato contínuo, teria agarrado Gilberto pelas costas, instante em que dois homens teriam desembarcado do Ford/Fiesta e um deles, com arma de fogo em punho, teria anunciado o assalto.

Em seguida, ANTÔNIO, teria colocado as mãos nos bolsos da vítima e retirado objetos pessoais como celular e carteira, embarcado no caminhão, e deixado o local.

Gilberto, por sua vez, teria sido colocado pelos roubadores no interior do Ford/Fiesta que teriam se deslocado rumo ao bairro dos Pimentas em Guarulhos/SP, local onde a vítima foi libertada.

Ocorre que uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, que efetuava ronda pelo local, foi alertada por um popular desconhecido a respeito do crime. No mesmo instante, o caminhão que estaria sendo conduzido pelo acusado ANTÔNIO passou pela equipe e adentrado a uma alça que dá acesso à Av. Jacu Pêssego, já em perímetro territorial de São Paulo/SP.

Imediatamente, a equipe se deslocou no encalço do caminhão. Foram, então, emitidos diversos sinais sonoros e de luz ordenando que o caminhão parasse. ANTÔNIO, então, parou o caminhão em frente ao Parque Primavera e desembarcou pelo lado do passageiro, tentou correr em direção a um rio, mas foi capturado.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 67/68).

A denúncia foi oferecida às fls. 104/107, tendo sido recebida às fls. 110, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 123) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 137), ratificado o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Gilberto Francisco de Lima e os depoimentos das testemunhas Elisangela Luiza de Araújo Schultz e Neilson Otaviano de Barros, tendo sido o réu interrogado ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais escritas, requerendo o órgão do Ministério Público a fls. 148/155 a condenação do acusado, nos termos da denúncia, vez que comprovada autoria e materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena, requereu fixação acima do mínimo legal, até mesmo em razão de sua reincidência, fixação de regime prisional fechado e, impossibilidade de recorrer em liberdade.

Já, a Defesa (fls. 148/155) pugnou pela absolvição do réu com fundamento nos princípios constitucionais da garantia da ampla defesa e da presunção de inocência, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, pugnou pela incidência de benefícios previstos na Lei Penal, tais como: fixação da pena no mínimo legal, vez que a condenação anterior remonta ao ano de 1.998, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão plena, não reconhecimento da condição de reincidente, afastamento da qualificadora referente à restrição da liberdade da vítima, vez que a mesma não teria ficado em poder dos roubadores por período superior ao necessário para a prática do ato, afastamento da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, vez que nenhuma arma foi apreendida e devidamente periciada, afastamento da aplicação cumulativa da somatória das penas referentes às qualificadoras, ante o disposto no artigo 68, do Código Penal, fixação de regime prisional diverso do fechado e, possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 11/12), laudo pericial (fls. 126/133), além da prova oral colhida em Juízo. No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito das negativas ofertadas durante seu interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu ANTONIO CANDIDO MACHADO, na fase policial, apresentou sua versão dos fatos, "informa que na data de hoje, durante a tarde, encontrava-se saindo de uma "biqueira" localizada nas imediações do bairro Jardim Pantanal, local onde comprou drogas para consumo pessoal; QUE após consumir uma porção de cocaína, adquirida no local, passou a caminhar próximo a um rio que existe no local; QUE guardas civis o viram caminhando pelo local quando foi abordado pelos agentes; QUE os guardas perguntaram se o interrogando tinha passagem, tendo respondido que sim; QUE após isto, foi conduzido preso a esta Unidade Policial; QUE sobre o caminhão, nada sabe dizer tendo apenas visto o veículo parado próximo ao local onde foi abordado; QUE nega ter conduzido o veículo; QUE nada sabe dizer sobre o roubo do caminhão; QUE no mais deseja manifestar-se em juízo, na presença de seu defensor." (fls. 06)

Ouvido em Juízo, disse ser casado, ter quatro filhos, ter estudado até a 5ª Série do Ensino Fundamental, trabalhar como "gesseiro" e, ter condenação anterior pelo delito tipificado no artigo 157, do Código Penal. Acerca dos fatos, disse que sua mãe está doente, acamada, há catorze anos, com "Mal de Alzheimer", bem como, possui um filho portador de "Síndrome de Down". Diante de todas essas dificuldades familiares e financeiras, arrumou um empréstimo com um agiota (R\$2.600,00), cujas parcelas já estavam atrasadas. Assim, premido por dificuldades financeiras, acabou concordando em dirigir o caminhão descrito na denúncia, até o Bairro de São Mateus, desconhecendo que se tratava de um assalto. Porém, admitiu que, uma vez anunciado o assalto, não abortou a missão, permanecendo na condução do veículo roubado.

Ressaltou, porém, que não havia emprego de arma de fogo, não apanhou carteira ou celular do motorista e, por fim, que anunciada ordem de parada pelos policiais não resistiu à prisão.

Assim, a versão dos fatos apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, não é verossímil e, discrepa dos demais elementos de prova colhidos nos autos, que demonstram à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, GILBERTO FRANCISCO DE LIMA, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "por volta das 12h20min, o declarante encontrava-se conduzindo o caminhão VW/26280 CRM, de placas AXV-3C05, pela Rodovia Ayrton Senna da Silva, no município de Guarulhos/SP; QUE na altura do quilômetro 24, teve a sua frente obstruída pelo veículo Ford/Fiesta, de placas DYB-3722, que "fechou" a passagem; QUE parou o caminhão e, ao desembarcar, notou que um pessoa do sexo masculino correu em sua direção; QUE neste momento, dois indivíduos desceram do Ford/Fiesta e, um deles armado, juntamente com o que correu, anunciaram assalto; QUE o homem visto correndo o segurou por trás e colocou as mãos nos bolsos do declarante; QUE em seguida, os dois que desceram do Ford/Fiesta o colocou dentro do veículo e deixaram o local; QUE antes de deixar o local, viu o homem que o segurou por trás, embarcou no caminhão e deixou o local conduzindo o veículo; QUE os dois assaltantes o mantiveram dentro do automóvel abandonando-o na Rodovia Helio Smidt; QUE durante o instante em que permaneceu em poder dos assaltantes, ambos disseram que acaso o caminhão tivesse rastreador, o declarante seria morto; QUE após ser solto, se dirigiu por meios próprios ao 8º DP de Guarulhos/SP onde comunicou o ocorrido; QUE sofre o crime foi registrado pela delegacia local o boletim de ocorrência nº AR3657-1/2022; QUE logo em seguida, soube da prisão de um dos suspeitos sendo conduzido pela Guarda Civil de São Paulo ao 63º DP; QUE nesta distrital, reconhece, sem sombra de dúvidas, a pessoa de ANTONIO CANDIDO MACHADO como coautor do crime de roubo, esclarecendo ser esta a pessoa vista correndo em sua direção e que colocou as mãos nos seus bolsos" (fls. 05).

Em juízo, disse que no dia dos fatos estava na posse do caminhão, que é de propriedade da empresa onde trabalha, pois iria prestar serviços na Cidade de Cotia. Durante o trajeto, um veículo Ford/Fiesta simulou ter batido na traseira do

caminhão que conduzia, forçando sua parada e a saída do veículo. Quando saiu do veículo, se deparou com três indivíduos que anunciaram o assalto. Ainda tentou se evadir do local, mas foi pego pelos três e colocado no interior do veículo Ford/Fiesta, enquanto o réu assumiu o volante do caminhão, após apanhar seu celular e sua carteira. Disse que foi solto após percorrerem com ele por quarenta minutos, que recuperou a carteira e o celular que estavam no interior do caminhão, bem como, que não viu arma de fogo, porém, um dos comparsas ficava com a mão debaixo da blusa por todo tempo ameaçando-o como se armado estivesse.

Some-se que a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 10), bem como durante a audiência de instrução e julgamento (acusado número "2" na cena do reconhecimento), respeitadas as cautelas legais.

A testemunha ELISANGELA LUIZA DE ARAUJO SCHULTZ RAMOS, em fase policial (fls. 02/03), relatou que, na data dos fatos, "QUE na data de hoje, por volta das 12h30min, a depoente e seu colega de farda, CE Barros, componentes da viatura prefixo 80207, efetuavam patrulhamento pela Rodovia Ayrton Senna da Silva, próximo ao acesso à Av. Jacu Pêssego, no bairro da Vila Jacuí, quando foram alertados por um transeunte não qualificado a respeito do roubo de um caminhão ocorrido a poucos instantes, próximo do local onde se achavam; QUE logo em seguida, a equipe viu o caminhão mencionado pelo transeunte, tratando-se de um VW/26280 CRM, de placas AXV-3C05, passando pelo local, saindo da Rodovia e acessando a alça de acesso para a Av. Jacu Pêssego; QUE de imediato, a equipe se deslocou em direção do caminhão emitindo ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros; QUE o condutor do caminhão ignorou o comando dado e empreendeu fuga; QUE o suspeito parou o caminhão na própria Av. Jacu Pêssego, desembarcou pelo lado do passageiro e correu em direção a um rio; QUE ao entrar no rio, o suspeito foi capturado pelo CE Barros; QUE o suspeito foi identificado como ANTONIO CANDIDO MACHADO; QUE em posse de ANTONIO, nada de ilícito foi encontrado, contudo, dentro do caminhão, havia a carteira e celular da vítima, além de algumas ferramentas; QUE diante dos fatos, ANTONIO foi conduzido preso a esta Unidade Policial; QUE o transeunte havia dito que a vítima havia sido colocada por dois assaltantes no interior de um veículo de cor prata, modelo hatch, sendo este fato confirmado por ANTONIO; QUE logo que apresentaram a ocorrência ao 63º Distrito Policial, chegou a notícia de que a vítima havia sido liberta pelos assaltantes e que se achava na sede do 8º DP de Guarulhos/SP; QUE se deslocaram para o local e localizaram GILBERTO FRANCISCO DE LIMA; QUE diante dos fatos, as partes foram apresentadas nesta Unidade Policial."

A testemunha NEILSON OTAVIANO DE BARROS, em fase policial (fls. 04), relatou que, na data dos fatos, apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois guardas municipais ouvidos durante audiência, confirmaram que no dia dos fatos estavam em deslocamento até uma unidade da Guarda Civil Metropolitana, localizada no Jardim Japão. Durante o trajeto, no acesso para a Rodovia Ayrton Senna, um munícipe abordou o veículo da Guarda Civil solicitando auxílio e fornecendo características de um caminhão que acabara de ser subtraído, assim como o motorista foi rendido e levado pelos assaltantes. Neste ínterim, avistaram o referido caminhão e foram ao seu encalço, dando sinais luminosos e sonoros, porém, o condutor imprimiu mais velocidade para tentar escapar, dirigindo-se até o Parque Jacuí, onde acabou por abandonar o veículo, sair correndo à pé e depois se atirou no interior de um rio, a fim de escapar da ação dos guardas, sendo preso no interior deste córrego. Salientaram, ainda, que a vítima foi localizada após quatro horas da apreensão do caminhão, pois foi abandonada na Rodovia Dutra pelos comparsas do réu e, aparentava estar bem abalada.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos guardas ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os guardas municipais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela

apresentação de narrativa falsa.

Ademais, a vítima GILBERTO reconheceu o acusado, de forma segura, hígida, tanto na fase policial, quanto em Juízo (réu número "2" na cena do reconhecimento), assim como apresentou relato detalhado acerca dos acontecimentos ocorridos em 18 de março de 2022.

Assim, não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Ademais, é cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

No caso, segundo relato dos guardas municipais, o acusado era o condutor do veículo roubado (caminhão VW/26280, de placas AXV-3C05), ignorou os sinais luminosos e sonoros de parada e empreendeu fuga, tendo parado o veículo na Av. Jacu Pêssego, desembarcado pelo lado do passageiro e corrido em direção a um rio, quando então foi capturado e identificado como ANTONIO CANDIDO MACHADO.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.

Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de haverem ambos dado a perceber ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante da dupla, incidindo a causa de aumento.

De acordo com o depoimento do ofendido, quando a passagem de seu veículo foi obstruída pelo Ford/Fiesta, notou que um pessoa do sexo masculino correu em sua direção, que dois indivíduos desceram do Ford/Fiesta e, um deles armado, juntamente com o que corréu, anunciaram assalto; que o homem visto correndo, ora réu, o segurou por trás e colocou as mãos em seus bolsos retirando de lá carteira e celular; em seguida, os dois desceram do Ford/Fiesta e o colocaram dentro deste veículo; que antes de deixarem o local, viu que o homem que o segurou por trás, embarcou no caminhão e deixou o local conduzindo o veículo (réu ANTONIO).

De se reconhecer também a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal. A narrativa do ofendido é clara, ao mencionar que dois indivíduos desceram do Ford/Fiesta, o colocaram dentro deste veículo e deixaram o local em seguida, somente liberando-o após decurso de prazo superior a quarenta minutos, bem como, salientaram os guardas que a vítima aparentava estar muito abalada em decorrência destes acontecimentos.

Caracterizada, portanto, a restrição de liberdade da vítima pelo agente, que a manteve em seu poder por período juridicamente relevante, incide a majorante do inciso V do §2º do artigo 157 do CP (neste sentido: STJ, 5ª turma, REsp 742388/RS, Min. Gilson Dipp, j. 04.08.20005).

E, da própria narrativa apresentada nos autos e, acima transcrita de forma sucinta, verifica-se que a restrição da liberdade da vítima não se deu somente por tempo suficiente para a subtração do caminhão.

O caminhão já havia sido subtraído e, mesmo assim, retiveram a vítima permanecendo com ela por prazo igual ou superior a quarenta minutos.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada.

A vítima foi clara ao dizer que um dos envolvidos permaneceu durante todo tempo, com a mão debaixo de sua blusa, ameaçando-a, aparentando estar armado. Inclusive, disse, na fase policial que, caso o veículo tivesse rastreador seria morto.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado

em 09/10/2018.

No caso em comento, é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II e inciso V, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo, com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três

causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos guardas municipais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 157 §2º, inciso II e inciso V e §2º-A, inciso I, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto) visto que praticou crime durante período de liberdade provisória (autos nº 1500597-70.2022.8.26.0535), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em

REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021). Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 40/48 e certidão de fls. 49/50, que o réu possui apontado o feito nº 0063347-28.1998.8.26.0050. Contudo, a sentença foi proferida em 1º de julho de 1.999 (artigo 304, do Código Penal) e, operou-se a extinção da punibilidade em 26 de março de 2.010. Assim, ante o lapso decorrido até a prática do novo delito (ou seja, 24 anos), entendo que não há como se reconhecer maus antecedentes neste caso.

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração. Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário. O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas, posto que, um dos delitos por ele cometidos remonta ao ano de 1.998 e, portanto, já ultrapassado o período depurador para a reincidência; outro delito foi cometido em meados de 2.022 e, portanto, ainda não julgado. Por fim, quanto ao delito nº 1500216-96.2021, a sentença foi absolutória e já transitou em julgado.

Inexistem também circunstâncias atenuantes a serem consideradas. O réu, ao contrário do alegado não confessou os fatos. Disse que foi contratado para conduzir um caminhão, desconhecendo que o mesmo seria roubado.

Fica a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, como já salientado na fundamentação, incidirão de forma sucessiva as causas de aumento de pena para o crime de roubo, previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V e do §2º-A do Código Penal, nos patamares de 2/5 (dois quintos) e 2/3 (dois terços).

Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é portador de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, incisos I e III, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu ANTONIO CANDIDO MACHADO, CPF 041.252.088-59, RG 35776466, por infração ao artigo art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a

aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 02 de junho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA